

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2537 นาย ดอกไม้ นวลรัตน์ กับพวก
นาย อภิรมย์ พุ่ม ดี ยิ่ง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 354

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ย. ผู้ตายต่อมาจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกได้จดทะเบียนขายที่ดินทรัพย์สินมรดกของผู้ตายให้แก่ ว. โดยไม่ได้แบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของผู้ตาย ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ขายที่ดินทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไปด้วยวิธีการอันไม่สุจริตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังเงินที่ได้จากการขายที่ดินทรัพย์สินมรดกไว้โดยทุจริตอย่างไร ทั้งก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ทั้งสี่ก็ไม่เคยทวงถามจำเลยให้แบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินทรัพย์สินมรดกให้โจทก์ทั้งสี่การที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ทำการขายที่ดินทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไปนั้น จึงเป็นวิธีเกี่ยวกับการจัดการและแบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719, 1750 คดีของโจทก์จึงไม่มีมูลดังฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353,
354

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ ว่าคดีของโจทก์ทั้งสี่มีมูลดังฟ้องหรือไม่ โจทก์ทั้งสี่มีโจทก์ที่ 1 และที่ 3 เป็นพยาน เบิกความว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2528 ตั้งจำเลยให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายยศ นวลรัตน์ ผู้ตาย ปรากฏตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข 7 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2533 จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้จดทะเบียนขายที่ดินทรัพย์สินมรดกของผู้ตายโฉนดเลขที่ 3193 ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 6 ให้นายวรศักดิ์ เลิศโกวิทย์โดยไม่ได้แบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของผู้ตาย เห็นว่า การที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายทำการขายที่ดินทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไปนั้น เป็นวิธีเกี่ยวกับการจัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1719, 1750 และจากคำเบิกความของโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ขายที่ดินทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไปด้วยวิธีการอันไม่สุจริต หรือมีเจตนาที่จะเบียดบังเงินที่ได้จากการขายที่ดินทรัพย์สินมรดกไว้โดยทุจริตอย่างไร ทั้งก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ทั้งสี่ก็ไม่เคยทวงถามจำเลยให้แบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินทรัพย์สินมรดกให้โจทก์ทั้งสี่ จึงเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสี่ไม่มีน้ำหนักที่จะให้ฟังได้ว่าคดีของโจทก์มีมูลดังฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ยกฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------